

עין משפט
נר מצוה

ב א מ״י פ״ח מהלכות שבת הלכה יח:
בא ב שם הלכה יז:
בב ג שם הלכה יג:
א ד ה מ״י שם הלכה כ הל:



תורה אור השלם
1 לב חכם לימינו ולב בסיל לשמאל: קהלת י ב
2 אל תשקצו את נפשתיכם בכל השרץ השרץ ולא תטמאו בהם ותטמאם בם: ויקרא י מג



מוסף רש"י

כדי לזבל קלח של כרוב. דקלח אחד חשוי (עירי עט.) כרישא. קפלטו (עירי עט.) וטעויה וזער מעל כרוב (עט.)

הדרן עלך אמר ר' עקיבא



רב נסים גאון

זרע פול המצרי שנים. פול המצרי הוא אילוביה בלשון ישמעאל. והן דומות פולים קטנים ביותר ובאמצעיות שחור. תמצא דבר זה מפורש בתלמוד ירושלמי כלאים פ"ח כלאים פול המצרי כד דהוא רטיב אינו צוחין ליה לובי. כד דהוא גביב אינו צוחין ליה פול המצרי. דהא רב כהנא פול קאי קמיה דרב והוא קא מעבר שושיבא אפומיה. שושיבא הוא ממיני ארבה. וביאור דבר זה במסכת ע"ז בפרק אין מעמידין (דף קז) מאי א"ר קמצא. רב פפא אמר שושיבא.

סליק **פרק אמר רבי עקיבא**



רבינו חננאל

ובי תנן זרע קישואין שנים זרע דלועין שנים זרע פול המצרי שנים. רמינן עלה למה לי שנים כמעט אחת לחיוב. דהא לענין זבל וחול חרק כדי לזבל כרישה אחת. [אמר] רב פפא כד זרע מובל אפילו בחזטה אחת. לפיכך חייב על זבל שיש בו שיעור לזבל אחת. אבל לזרע בחזילה, אין אדם טורח להוציא נימה אחת לזריעה. צורי דקל ותורי דקל. בו שמענן צורי דקל. הוצין שחולקין אותן לשנים ושליש זורענה, וקולעין אותן, או ששלפנין אותן ועושין אותן כמין חבל. תורי דקל, קליפי חריות. והיינו א"ריתא דההא היס רב הונא ב. ויש שפירשוהו נבארא שהוא דין בלשון ישמעאל. ולא ידע, כי נבארא סיב נקרא. צפורת כרמים. ממיני חובבים. ודגן סברי חוב כי כל שהוא, מפני שמצניעין אותו לקטן לשחק בו, כדכתיב והתשחק בו כצפור ותקשרנו לנערוותיך, אבל חוב מת כאוכליך דמי ושיעורו כגורגרת, ודווקא טהור. ור' יהודה סבר אף טמא חי כל שהוא. ואמרין חובא קמא מאי טעמא לא אמר חוב חי טמא כל שהוא. אמר כל חובא קמא לא רגילי אינשי להצניע חוב טמא לקטן לשחק בו דלמא אתי למיכיליה. ואקשיבין חוב חי טהור גמי לא ליהוב ליה לקטן דלמא אתי למכילה כשהוא חי, ואית ביה משום כל תשקצו, דהא רב קאמר ליה לרב כהנא לא תעבר

צ: צ

אם לנמייעה שתיים. פי' אותם שהם ראויים לנטיעה אי נמי כלומר במקום שרגילין לנטוען והיו סתמא לנטוע דאי במוציא ממש לנטיעה הא אמר כריש פ' המצניע (לקמן 56.) מציבי היה ר' מאיר במוציא חטה א' לזריעה: **שמצניעין** אותו לחזיר. פירוש שראוי ליתן לעזב כוכבים או למכור לו אבל ישראל אסור לגדל חזיר: **דלא** יימרו מיבא קא אביא דיה ועבר משום בלא תשקצו.

אומר רשב"א דמשמע מכלן דחגב טהור אין טעון שמיטה מכלל קלאמר דלא לימרו דקאכיל ליה בלא שמיטה ועוד דת"ק קלאמר בסמוך בחגב חי טמא דילמא מיית ואכיל ליה ובטהור לא חייש והיינו משום דמותר בלא שמיטה ובמוספתא דמסכת תרומותי תניא לזבל אדם חגבים צין חיון צין שחוטיןי ואע"ג דאסור לאכול חי משום כל תשקלו מ"מ מותר לחנוך ממנו אבר ולאוכלו על ידי רחיזה ואין צו משום אבר מן החי ורש"י הביאו באלו טרפות (חולין דף סו.) מה"ג דמפיק חגבים אין טעונין שמיטה מדכתיב ואת כל נפש החיה הרומשת צמים אלו דגים ואת כל חגבים אחר דגים משמע דאין טעונין שמיטה כדגים ואפילו עוף הוה פטרינן ליה בולא כלום אי לאו דהוקש לבהמה כדאמר בהשוחט (שס כו:):

ועובר משום בלא תשקצו. משמע דשושיבא שרי ואומר ר"ת דצפ"צ דמס' ע"י (דף לו.) גבי איל קמלא דמפרש דכל פפא דהיינו שושיבא ורב חייא בר אשי אמר משמיה דעולא סוסגל וקלאמר הסם דכראשו ארוך היינו שושיבא כ"ע לא פליגי דאסור ל"ג דאסור אלא גרם כ"ע לא פליגי דשרי דהכא משמע דשושיבא שרי ולית ציה אלא משום כל תשקלו וסתם ממתנין דפרק אלו טריפות (חולין דף סה:) שרי ראשו ארוך לכך נראה ל"ת דגרם כ"ע לא פליגי דשריט:

הדרן עלך א"ר עקיבא

המצניע ובא אדם אין חייבין עליו אלא כשיעורו.

תימה לר"י דלמאי דלעטרין למיתני ליה הא תנא ליה חדא זימנא בצרק כלל גדול (לעיל דף עה:) ושאינו כשר להצניע אינו חייב אלא המצניע:

ממקיף חזר והכניסו אינו חייב אלא כשיעורו: **גב'** למה ליה למיתני המצניע ליתני המוציא לזרע ולדוגמא ולרפואה חייב בכל שהוא אמר אביי הכא במאי עסקינן הבגן שהצניעו ושכח למה הצניעו והשתא קא מפיק ליה סתמא מהו

המצניע. כלל שהוא. דהא אחשביה: אלא כשיעורו. כלל אחד שיעור המפורש לו בזרעוין חמשה זרע קישואין או דלועין או פול המצרי שנים ובשאר דברים כגון יין או אוכלין או גמי כשיעור המפורש בכלל גדול ובהמוציא: חזר והכניסו. זה שהצניע פחות מכשיעור והוציאו אם חזר ומגלן שלא לזרעו והכניסו: ^(א) אינו חייב. בהכנסה זו אלא אם כן יש בו שיעור שלם דכיון דנמלך עליו שלא לזרעו ציטל מחשבתו והרי הוא ככל אחד: **גב'** ליסני המוציא זרע בכל שהוא חייב. ואף על גב דלא אצנעיה מעיקרא להכי דהא דבעינן שיעורא היינו טעמא כדאמרן שאין אדם טורח להוציא נימא אחת לזריעה הלכך מוציא סתם פטור עד שיהא צו שיעור אבל זה שהוציא נימא אחת לזריעה בהדיא גלי דעתיה דטרח ואחשביה: **אמר אציי.** ודאי מוציא לזריעה חייב ואף על גב דלא אצנעיה מעיקרא ומתניתין דבעי מצניע במוציא סתם קלאמר כגון לטלטלו מבית לבית לבית מצינע הא מצניע חייב אלא מצניע הא מצניע חייב הכא במאי עסקינן דלעטרין ואם תאמר כבר שנו בכלל גדול (לעיל עה:) ^(ב) כל שאינו כשר להצניע אינו חייב אלא מצניע הא מצניע חייב אלא מצניע חייב הכא במאי עסקינן דלעטרין למתנייה כגון שהצניעו האי מצניע לזרע או לדוגמא ושכח למה מצניעו והשתא מפיק ליה סתמא לטלטלו מבית לבית: מהו

אגמדינן דלא (עכפת) [אכפת] לן מאי קא מכרין בשעת הוצאה, בין קא מכרין להוציאו לאותו דבר שהצניעו לו, ובין אפקיה בסתמא, כיון דמעיקרא הצניעו לאחד מגי דברים הללו או כיוצא בהן, אע"פ ששכח למה הצניעו והוציאו בסתם חייב,

(א) נהאש דל"י דהי סגר רב הונא ציה וציון דבינו לדעת הש"ס דמגילה (ס ע"ב) ריה הוה אסר ריחא כו' ע"ש ועיי' בערך חזק מר מהשעי ותצין לתקן ולצוין את דברי רבינו ז"ל.

אמר רבי עקיבא פרק תשיעי שבת

זרע קישואין. חשבו הוא וחייב בשני גרגרין: **המוציא חגב חי (ב) כל שהוא.** שמצניעין אותו לקטן לשחק צו כדמפרש רבי יהודה בסיפא דמתני': **מס.** הרי הוא כשאר אוכלין וחייב בכגורגרת: **ליפורם כרמים.** לקמיה מפרש מאי היא ומאי רפואתו: **שמצניעים אותו לקטן כו'.** ות"ק מהאי טעמא נמי מציבי

ליה בחגב טהור ומיהו אטמא פליג דלא מצנעי ליה לשחק דילמא אכיל ליה כדלקמן: **גב'** **כדי לזבל** אלמא זרע הצא מגרעין אחד חשיב: הא זריע. מלאחר שהן זרועין חשיב כל אחד ואחד ואדם טורח לזבל אחד מהם אבל דלא זריע אין אדם טורח לזרוע גרגיר אחד: **המוציא גרעינין.** גרעיני תמרה: **צילא קלס.** כגורגרת מצינא שהיא קלה לבשל וזו של תרנגולת: ^(ג) **לחצנון.** כמו שנותנים לסימן עדות ^(א) לכל דינר פשטן: **אחרים אומרים ס'.** דעד ד' כללות חשיב איניש ולא מינשי ואין צריך לתת סימן אבל חמש מינשי ומותיב סימנא לכולהו: לנישצין. לצוד עופות ובלע"ז לנישש: **מקשה של חזיר.** נימין קשין שבצדקה של חזיר: **אחס.** דחויא לאושכפי לתת כראש המשיחה של תפירה: **אורי דקלס.** נגרים קלופים לעשות סלים: **ססים.** לשתי צמי מירין: **סורי דקל דקין** מזורי והן מן הסיד הגדל סביבותיו ^(ד) ולא ידעתי למאי ^(ה) חזי: **פיילי ציירי.** כך שמו: **ומשפחה בדיקלא דחד ננארא.** בדיקל צחור שלא נכרך עדיין אלא בציב א' שגדל סביבותיו וכורכו: **לחוכמא.** לפתוחו

הלז: **וגפתא.** קנה: **שיסין.** לאו דוקא אלא מכהו כסויין הרבה כגון זפת ושעוה על גבה ואדמה: **גושפנקי.** חותמות: **וטלי ליה בצינרא דשמאלא.** בזרוע השמאלי: **וסימן לצ כסיל:** כגון זה שצריך לפקח לצ לשמאלו: **ואכיל לאידך פלגא.** צמר דאחסי: **ואי לא.** אכיל ליה אלא שדי ליה: **מיעקר פלמודו.** וחכמתו שלמד על ידי נעקר ממנו: **וסק סבר.** חגב טמא לא מצנעי ליה לקטן לשחק: **דילמא איני.** ואפי' למלאך דאמר קטן אוכל נבלות אין צ"ד מצויין עליו להפרישו: **מודה הוא דלא יציגין ליה בידים דתניא** (בימות דף קד.) **לא תאכלוסים** לא תאכלוס להזכיר גדולים על הקטנים: **אי הכי טהור.** חי נמי דילמא אכיל ליה ואי משום דאין צו איסור אלא מן החי דחגב אין טעון שמיטה אית ציה מיהא ^(ו) משום כל תשקלו במסכת מכות (דף טז:) **כדרב כהנא כו': שושיבא.** מין חגב טהור: **אלא.** לאו משום דחייש דילמא אכיל ליה חי אלא דילמא מיית ואכיל ליה וקאכיל טמא אבל טהור ש"ד: **מיספד ספייד** ניש. מינוק ולאו אורחיה למיכליה:

הדרן עלך א"ר עקיבא

המצניע. כלל שהוא. דהא אחשביה: אלא כשיעורו. כלל אחד שיעור המפורש לו בזרעוין חמשה זרע קישואין או דלועין או פול המצרי שנים ובשאר דברים כגון יין או אוכלין או גמי כשיעור המפורש בכלל גדול ובהמוציא: חזר והכניסו. זה שהצניע פחות מכשיעור והוציאו אם חזר ומגלן שלא לזרעו והכניסו: ^(א) אינו חייב. בהכנסה זו אלא אם כן יש בו שיעור שלם דכיון דנמלך עליו שלא לזרעו ציטל מחשבתו והרי הוא ככל אחד: **גב'** ליסני המוציא זרע בכל שהוא חייב. ואף על גב דלא אצנעיה מעיקרא להכי דהא דבעינן שיעורא היינו טעמא כדאמרן שאין אדם טורח להוציא נימא אחת לזריעה הלכך מוציא סתם פטור עד שיהא צו שיעור אבל זה שהוציא נימא אחת לזריעה בהדיא גלי דעתיה דטרח ואחשביה: **אמר אציי.** ודאי מוציא לזריעה חייב ואף על גב דלא אצנעיה מעיקרא ומתניתין דבעי מצניע במוציא סתם קלאמר כגון לטלטלו מבית לבית לבית מצינע הא מצניע חייב אלא מצניע חייב הכא במאי עסקינן דלעטרין ואם תאמר כבר שנו בכלל גדול (לעיל עה:) ^(ב) כל שאינו כשר להצניע אינו חייב אלא מצניע הא מצניע חייב אלא מצניע חייב הכא במאי עסקינן דלעטרין למתנייה כגון שהצניעו האי מצניע לזרע או לדוגמא ושכח למה הצניעו והשתא מפיק ליה סתמא לטלטלו מבית לבית: מהו

אגמדינן דלא (עכפת) [אכפת] לן מאי קא מכרין בשעת הוצאה, בין קא מכרין להוציאו לאותו דבר שהצניעו לו, ובין אפקיה בסתמא, כיון דמעיקרא הצניעו לאחד מגי דברים הללו או כיוצא בהן, אע"פ ששכח למה הצניעו והוציאו בסתם חייב,

מסורת הש"ס

(א) לעיל ע"ג פ. כ. ג) (ב) לעיל ע"ג. (ג) [מוספתא פי"ט, ד] לעיל פ. כ. (ד) [ויערוך ערך מר כמד דחוי למפור פי דלעת ע"ש, (ו) בס"א: לפקח, (ז) לקטן קלס, (ח) ויקרא יא, (ט) משום כל תשקלו דמליא הוא וכל דבר מילאוס אית כי משום כל תשקלו כדליתא במס' מכות וכו' כ"ג, (י) [פי"ט, (כ) במוספתא איתא. צין חיון צין תמיס, (ג) ווע"ע חס' ע"ז לת. ד"ה לעולם ותוס' חולין סו. ד"ה במלין, (ט) בנחולין סה: כתבו וכן מלא כספר יסן ועצ"ז לו: ד"ה כדלאשו כתבו וגו' זו מנאלת כפי' ריח, (ז) ועמיניע מיישש תמי' זו,



הנהרות הב"ח

(א) גב' פול ההנזי שנס המוציא חגב: (ב) רש"י ד"ה המוציא חגב חי טהור כל שהוא: (ג) ד"ה לחצנון וכו' לסימן ללל צילי חיתמ עדות נחמק:

פרק י (ד) רש"י ד"ה חזר והנציט וד"ה איו חייב כד"א: (ה) ד"ה אמר אציי וכו' בכלל גדול וכל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמבורא איו חייב לכל' והד"א עס ד"ה מסו דיתמא וד"ה טבלה וד"ה קמ"ל דכל: (ו) תוס' ד"ה המלעז וכו' עפ' כלל גדול וכל שאין כשר להצניע ואין מצניעין כמבורא איו חייב:



גליון הש"ס

גב' א הכי מחזר גבי. עי' משנא למלך פרק י"ז הלכה כז מל' מ"א: רש"י ד"ה תורי בוי וכו'. עי' ברכות דף סה ע"ב כרש"י ד"ה מאן שמעת ליה:



לעזי רש"י

ליצ"ש [לעצ"ש]. חוט שבתוכו עובר חוט מן השטח.



רבינו חננאל (המשך)

כשהוא חי, אלא דילמא מאית ואכיל ליה. ור' יהודה סבר סתם קטן כשהוא משחק בחוב חי או מאית בין טהור הוא בין טמא הוא קשי ליה ומספיד ספיד ליה, אבל מיכל לא אכיל ליה. הדרן עלך אמר ר' עקיבא פרק עשירי המצניע. כבר מפורש (בפירקא קמא) בפרק כלל גדול כל שאינו כשר להצניע אין מצניעין כמבורא, אלא הוציאו בשבת אין חייב עליו אלא להדגמא או לרפואה, והשתא אתא ופריש המצניע כלום בחול שאינו כשיעור הוצאה, [והצניעין הוא] לזרע או להדגמא או לרפואה, והוציאו בשבת, חייב עליו בכל שהוא [ג"א: כל שהוא], ואלמלא שהצניעו לא היה חייב עליו. ואחרים שלא הצניעוהו אין חייבים עליו אלא כשיעורו. למה לי למיתנא המצניע לזרע ליתני המוציא לזרע. פי' הכי קאמר, אמאי לא תנן המוציא לזרע או להדגמא או לרפואה מה שהצניעו לכך, חייב עליו כל שהוא, ומ"ש אדכרה למחשבה בהצנעה ולא אדכרה בהוצאה. והדריקן אמר אביי הכא במאי עסקינן כגון שהצניעו ושכחו למה הצניעו, וקא מפיק ליה בסתמא. פי'

^[1] נהאש דל"י דהי סגר רב הונא ציה וציון דבינו לדעת הש"ס דמגילה (ס ע"ב) ריה הוה אסר ריחא כו' ע"ש ועיי' בערך חזק מר מהשעי ותצין לתקן ולצוין את דברי רבינו ז"ל